ATEBIZ · NEXTREPORTING

Acuerdo de Tratamiento de Datos (DPA)

Versión 1.0 · Julio 2026

---

1. OBJETO Y ÁMBITO

El presente Acuerdo de Tratamiento de Datos («DPA») regula el tratamiento de Datos Personales que ATEBIZ («Proveedor» o «Encargado del tratamiento») realiza por cuenta del Cliente («Responsable del tratamiento») en el marco de la prestación de los servicios de la plataforma NEXTREPORTING conforme al Contrato principal.

El presente DPA forma parte integrante del Contrato y su aceptación es condición para la prestación de los servicios.

2. DEFINICIONES

Los términos empleados en el presente DPA tendrán el significado que les atribuye el Reglamento (UE) 2016/679 («RGPD») y demás normativa aplicable en materia de protección de datos.

3. INSTRUCCIONES DEL RESPONSABLE

El Proveedor tratará los Datos Personales únicamente conforme a las instrucciones documentadas del Cliente, incluidas las contenidas en el Contrato y en el presente DPA.

El Proveedor informará al Cliente si, en su opinión, una instrucción infringe la normativa aplicable.

4. NATURALEZA Y FINALIDAD DEL TRATAMIENTO

Naturaleza: prestación del servicio SaaS NEXTREPORTING para análisis y reporting financiero.

Finalidad: permitir al Cliente la generación de reportes, KPIs y análisis a partir de sus datos consolidados.

Duración: el plazo de vigencia del Contrato y los periodos posteriores necesarios para las obligaciones legales del Encargado.

Categorías de interesados: usuarios autorizados por el Cliente y personas cuyos datos hayan sido introducidos por el Cliente en la plataforma.

Categorías de Datos Personales: datos de contacto profesional, datos identificativos, datos financieros y operativos aportados por el Cliente.

5. CONFIDENCIALIDAD

El Proveedor garantizará que las personas autorizadas a tratar los Datos Personales se hayan comprometido a respetar la confidencialidad o estén sujetas a una obligación legal de confidencialidad.

6. MEDIDAS DE SEGURIDAD

El Proveedor aplicará las medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo, conforme al artículo 32 del RGPD.

Las medidas incluyen, entre otras, control de accesos, cifrado en tránsito y en reposo cuando proceda, resiliencia de los sistemas, procedimientos de recuperación, y evaluación periódica de la eficacia de los controles.

7. SUBENCARGADOS

El Cliente autoriza con carácter general al Proveedor a recurrir a subencargados para la prestación del servicio.

El Proveedor mantendrá una lista actualizada de subencargados y notificará al Cliente los cambios previstos con antelación razonable, permitiendo al Cliente ejercer, en su caso, su derecho de oposición motivada.

El Proveedor impondrá a los subencargados obligaciones equivalentes a las contenidas en el presente DPA.

8. DERECHOS DE LOS INTERESADOS

El Proveedor asistirá al Cliente, en la medida razonablemente posible, para atender las solicitudes de ejercicio de derechos de los interesados.

Cuando el Proveedor reciba directamente una solicitud, remitirá al interesado al Cliente sin dilaciones indebidas.

9. ASISTENCIA AL RESPONSABLE

El Proveedor asistirá al Cliente, teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento y la información disponible, en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 32 a 36 del RGPD, incluidas las evaluaciones de impacto, las notificaciones de violaciones de seguridad y las consultas previas a la autoridad de control.

10. VIOLACIONES DE SEGURIDAD

El Proveedor notificará al Cliente, sin dilación indebida y cuando tenga constancia, cualquier violación de la seguridad de los Datos Personales tratados por cuenta del Cliente.

La notificación incluirá la información razonablemente disponible que permita al Cliente cumplir sus propias obligaciones de notificación conforme a la normativa aplicable.

11. TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES

Cuando existan transferencias internacionales de Datos Personales fuera del Espacio Económico Europeo, se aplicarán las salvaguardas adecuadas previstas en el Capítulo V del RGPD, incluidas, cuando proceda, Cláusulas Contractuales Tipo aprobadas por la Comisión Europea y las medidas suplementarias que resulten necesarias.

12. AUDITORÍA

El Cliente tendrá derecho, con un preaviso razonable y con periodicidad no superior a anual salvo requerimiento legal o incidente grave, a auditar el cumplimiento por parte del Proveedor de las obligaciones del presente DPA.

A tal fin, el Proveedor pondrá a disposición del Cliente la información razonable y las certificaciones o informes de auditoría de terceros independientes de que disponga.

13. DEVOLUCIÓN Y SUPRESIÓN DE DATOS

A la terminación del Contrato, el Proveedor procederá, a elección del Cliente, a devolver o suprimir los Datos Personales, salvo obligación legal de conservación.

Las copias de seguridad se someterán a los procedimientos habituales de rotación y expiración.

14. DURACIÓN

El presente DPA tendrá vigencia durante el plazo del Contrato y durante los periodos posteriores necesarios para la devolución o supresión de los Datos Personales.

15. RESPONSABILIDAD

La responsabilidad de las partes bajo el presente DPA se regirá por lo previsto en el Contrato principal, sin perjuicio de la responsabilidad directa que la normativa aplicable atribuya a cada parte.

16. LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN

El presente DPA se regirá por las mismas normas de legislación aplicable y jurisdicción que el Contrato principal.